

Umowa najmu odkurzacza przemysłowego Kärcher NT 22/1 Ap L

Umowa wypożyczenia zawarta w dniu _____ w _____ pomiędzy:
firmą WB Partners Sp. z o.o., z siedzibą ul. J. Słowackiego 24/11; 35-060 Rzeszów,
zwanym dalej Wynajmujący, a

_____ PESEL _____,

Zamieszkała/y: _____,

Telefon: _____, E-mail: _____,

Firma: _____,

Adres siedziby: _____,

NIP: _____, REGON: _____, KRS: _____,

Reprezentowana przez: _____,

Telefon: _____, E-mail: _____,

zwanym dalej Najemcą,
zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1 Przedmiot i okres najmu

1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem urządzenie **odkurzacz przemysłowy (mokro/sucho) Kärcher NT 22/1 Ap L** wraz z kompletem akcesoriów wyszczególnionych w **Protokole wydania** (Załącznik nr 1), dalej łącznie „Sprzęt”.
2. Wartość wypożyczonego przedmiotu najmu strony uzgadniają na kwotę **984,00 zł** (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100).
3. Okres najmu: od dnia _____ r., godz. _____ (wydanie)
do dnia _____ r., godz. _____ (zwrot).
Wydanie i zwrot następuje co do zasady w punkcie Wynajmującego:
Rzeszów, ul. J. Słowackiego 24/11, chyba że Strony uzgodnią
inaczej – w formie pisemnej (w tym e-mail/SMS) lub podczas rezerwacji
Sprzętu na stronie **wb-rent.pl**
4. Sprzęt zostaje wydany sprawny technicznie. Najemca przy wydaniu potwierdza odbiór Sprzętu oraz zapoznanie się z Załącznikiem nr 3 – Instrukcja obsługi Kärcher NT 22/1 Ap L i odbycie krótkiego szkolenia z obsługi, poprzez podpisanie Protokołu wydania (Załącznik nr 1).
5. **Reprezentacja Najemcy (przedsiębiorcy):** Jeżeli Najemcą jest przedsiębiorca, działa on przez uprawnionego przedstawiciela. Oświadczenia osoby podpisującej umowę uważa się za złożone w imieniu i na rzecz Najemcy.

§ 2 Rozliczenie najmu

1. Najemca ponosi koszt najmu w wysokości _____ zł **brutto** za cały uzgodniony okres; płatność następuje z góry.
W cenę pierwszego dnia najmu wliczona jest 1 szt. worka w cenie 15,00 zł brutto; każdy kolejny worek – 15,00 zł brutto/szt. Ceny dodatkowych opłat i usług określa §12 (Cennik).
2. **Rozliczenie usługi najmu** następuje w chwili **zwrotu Sprzętu**, po sporządzeniu **Protokołu zwrotu** (Załącznik nr 2). W tym momencie Wynajmujący wystawi i wyda Najemcy **dowód zakupu** dokumentujący najem wraz z ewentualnymi świadczeniami dodatkowymi (w tym opłatami wskazanymi w **§12 Cennik**).
3. Jeżeli w toku oględzin przy zwrocie stwierdzone zostaną **uszkodzenia Sprzętu** lub usterki wymagające naprawy, Wynajmujący zleci naprawę w **autoryzowanym serwisie Kärcher (ERPIX Kärcher Rzeszów) lub innym autoryzowanym serwisie Kärcher**. Najemca zostanie obciążony **rzeczywistymi, udokumentowanymi kosztami** naprawy/części wykazanymi na **fakturze serwisowej**; Wynajmujący wystawi odpowiedni dokument sprzedaży z terminem płatności **7 dni**.

§2a Kaucja

1. **Jeżeli** Strony postanowią o pobieraniu kaucji, Najemca wpłaca kaucję w wysokości _____ zł brutto
2. Niniejszy paragraf stosuje się **wyłącznie**, gdy kaucja została pobrana zgodnie z ust. 1.
3. Kaucja zabezpiecza roszczenia Wynajmującego z tytułu:
(I) niewniesionego wynagrodzenia za najem,
(II) opłat dodatkowych z §12 (Cennik),
(III) kosztów napraw Sprzętu wynikających z faktury serwisu autoryzowanego,
(IV) braków/rozkompletowania elementów zestawu (wg cen producenta/serwisu).
4. Po zwrocie Sprzętu i zakończeniu weryfikacji jego stanu (a w razie napraw – po otrzymaniu faktury serwisu) Wynajmujący dokona rozliczenia kaucji w terminie 7 dni – zwracając niewykorzystaną część albo zaliczając kaucję na poczet należności.
5. Najemca wyraża zgodę na potrącenie z kaucji należności wskazanych w ust. 3; ewentualną różnicę Najemca dopłaca w terminie 7 dni od doręczenia dokumentu sprzedaży.

§ 3 Użytkowanie i odpowiedzialność Najemcy

1. Najemca oświadcza, że odebrał Sprzęt **sprawny**, został **przeszkolony** i otrzymał **Załącznik nr 3 – Instrukcja obsługi Kärcher NT 22/1 Ap L**, co potwierdza w **Protokole** wydania (Załącznik nr 1).

2. Najemca zobowiązuje się użytkować Sprzęt **zgodnie z przeznaczeniem i Instrukcją obsługi** (Załącznik nr 3), dbać o prawidłową eksploatację oraz **nie oddawać** Sprzętu w podnajem ani do używania osobom trzecim bez zgody Wynajmującego.
3. Najemca **ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą** za utratę lub uszkodzenie Sprzętu w okresie najmu na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.), z wyłączeniem szkód zawinionych przez Wynajmującego lub wynikłych z **ukrytej wady** Sprzętu.
O każdej awarii Najemca **niezwłocznie** informuje Wynajmującego i **wstrzymuje eksploatację** do czasu uzgodnień.
4. Wszelkie naprawy (także gwarancyjne) wykonywane są wyłącznie po uzgodnieniu z Wynajmującym i w autoryzowanym serwisie. Koszty napraw wynikłe z naruszenia Instrukcji obciążają Najemcę i są rozliczane na podstawie faktury serwisowej, płatnej w terminie 7 dni od doręczenia dokumentu.

§3a

Odpowiedzialność Wynajmującego

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody Najemcy lub osób trzecich:
 - a) wynikłe w związku z korzystaniem ze Sprzętu przez Najemcę,
 - b) powstałe wskutek korzystania **niezgodnie z Instrukcją**, niewłaściwego transportu, składowania, przechowywania lub konserwacji,
 - c) będące następstwem posługiwania się Sprzętem **niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami** obsługi.
2. Powyższe wyłączenia stosuje się **w zakresie dopuszczalnym przez prawo i nie dotyczą** szkód spowodowanych **winą umyślną** lub **rażącym niedbalstwem** Wynajmującego ani odpowiedzialności, której wyłączyć nie można na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów.

§ 4

Brak zwrotu, rozkompletowanie zestawu

1. W razie **braku zwrotu** Sprzętu w terminie i po bezskutecznym wezwaniu, Najemca zobowiązuje się do zapłaty równowartości rynkowej Sprzętu według wartości rynkowej wskazanej w § 1 niniejszej umowy, tj. **984,00 zł** (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100).
Najemca zobowiązuje się ponadto do pokrycia szkód wynikających z utraty, w tym utraconych korzyści Wynajmującego odpowiadających wynagrodzeniu za najem wg stawki dobowej z §12 (Cennik) za każdy dzień, w którym Sprzęt — wskutek braku zwrotu albo trwałej utraty — nie mógł być wynajmowany osobom trzecim, licząc od dnia bezskutecznego wezwania do zwrotu do dnia zapłaty równowartości albo odzyskania Sprzętu.

2. W przypadku **częściowej utraty/uszkodzenia** elementów zestawu (wąż, rura, kolanko, ssawki, filtr PES) Najemca pokrywa koszty odtworzenia **wg cen producenta/dystrybutora** lub **wg faktury serwisu**.

§ 5

Wydanie, dostawa i odbiór; przedłużenie i opóźnienie

1. Wydanie i zwrot Sprzętu odbywa się co do zasady w miejscu wskazanym w §1 ust. 3, w **dniach i godzinach** uzgodnionych przez Strony.
2. **Dostawa i odbiór na terenie Rzeszowa** mogą zostać wykonane na życzenie Najemcy; **opłaty i warunki** tych usług określa **§12 (Cennik)**.
3. **Przedłużenie najmu** wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego; stawki za przedłużenie/rozpoczętą dobę określa **§12 (Cennik)**.
4. W przypadku **rażącego naruszenia** warunków umowy przez Najemcę (w tym bezumownego przetrzymania Sprzętu, braku kontaktu, uzasadnionego podejrzenia wyłudzenia) Wynajmujący może, po wezwaniu do niezwłocznego zwrotu, **odstąpić od umowy** ze skutkiem natychmiastowym i podjąć czynności zmierzające do odzyskania Sprzętu.

§ 6

Kontakt i komunikacja operacyjna

1. Kontakt techniczny i operacyjny (zgłoszenia awarii, zmiany godzin, opóźnienia, ustalenie miejsca odbioru/dostawy):

tel.: +48 570 038 828;

e-mail: **kamil.kida@wb-partners.pl**

2. **Zmiana godzin wydania/zwrotu** lub **zmiana miejsca odbioru/dostawy** wymaga kontaktu zgodnie z ust. 1 i jest skuteczna po potwierdzeniu przez Wynajmującego (e-mail/SMS/telefonicznie).
3. W przypadku spodziewanego **opóźnienia** w wydaniu/zwrocie Najemca zobowiązany jest **niezwłocznie** poinformować Wynajmującego kanałami wskazanymi w ust. 1. Skutki finansowe opóźnień i przedłużeń określa **§12 (Cennik)**.

§ 7

Kontrola i miejsce użytkowania

Najemca informuje Wynajmującego o **miejscu użytkowania lub przechowywania** Sprzętu; Wynajmujący ma prawo dostępu do tego miejsca w uzgodnionym terminie,

w zakresie niezbędnym do kontroli stanu i kompletności Sprzętu.

§ 8

Ochrona danych osobowych (RODO)

1. Wynajmujący przekazał Najemcy **Klauzulę informacyjną RODO**, która stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszej Umowy.
2. Najemca potwierdza **otrzymanie i zapoznanie się** z Klauzulą informacyjną RODO (co potwierdza podpisem pod załącznikiem nr 4).
3. Dane kontaktowe administratora oraz zakres, cele i okresy przetwarzania danych wynikają z **Załącznika nr 4**.

§ 9

Zmiany umowy – forma

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają **formy pisemnej** (w tym e-mail/SMS – zaakceptowany przez obie Strony) pod rygorem nieważności.

§ 10

Rozwiązywanie sporów

Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy. W razie braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy rzeczowo, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Umowę sporządzono w **dwóch jednobrzmiących egzemplarzach**, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Integralną część umowy stanowią:
 - **Załącznik nr 1:** Protokół wydania Sprzętu,
 - **Załącznik nr 2:** Protokół zwrotu Sprzętu,
 - **Załącznik nr 3:** Instrukcja obsługi **Kärcher NT 22/1 Ap L**,
 - **Załącznik nr 4:** Klauzula informacyjna RODO

§12 Cennik

1. Stawka najmu (dobowa): **45 zł brutto**.
2. Przedłużenie/rozpoczęta doba: stawka jak w ust. 1 (chyba że Strony uzgodnią inną w potwierdzeniu rezerwacji).
3. Materiały eksploatacyjne (worki):
 - 1) **Pierwszy dzień najmu:** obowiązkowo rozliczana **1 szt.** worka — **15,00 zł brutto**.
 - 2) Każdy kolejny worek: 15,00 zł brutto / szt.
 - 3) **Uwaga: Worki filtrujące są wydawane w oryginalnych opakowaniach jednostkowych. Zwrot jest możliwy wyłącznie w stanie nienaruszonym; w razie otwarcia lub rozerwania opakowania zwrot nie przysługuje, ponieważ worki stanowią materiał zużywalny.**
4. Opłaty porządkowe przy zwrocie:
 - 1) **30,00 zł brutto** dodatkowo – czyszczenie standardowe,
 - 2) **do 50,00 zł brutto** dodatkowo – czyszczenie pogłębione przy ponadprzeciętnych zabrudzeniach (m.in. nie przepłukany układ chemii, ślady piany/chemii w przewodach lub końcówkach, zabrudzone zbiorniki).
5. Dostawa / odbiór
 - 1) **20,00 zł brutto** (každorazowo) – dostawa lub odbiór na terenie Rzeszowa
 - 2) **30,00 zł brutto** (každorazowo) – obsługa w soboty/niedziele/święta (otwarcie biura dla odbioru/zwrotu na miejscu); **opłata nie obejmuje dostawy/odbioru** — w razie dostawy/odbioru w te dni dolicza się dodatkowo opłatę z pkt 1.
6. Braki/rozkompletowanie / części zamienne: wg cen producenta/dystrybutora lub wg faktury serwisu.
7. Naprawy serwisowe po stronie Najemcy: wg faktury serwisu autoryzowanego (ERPIX Kärcher Rzeszów) lub innego autoryzowanego serwisu Kärcher.

UWAGA!

SPRZĘT NIE JEST UBEZPIECZONY OD KRADZIEŻY I USZKODZEŃ U NAJEMCY

czytelny podpis Wynajmującego

czytelny podpis Najemcy

Protokół wydania sprzętu

Lp.	Nazwa	Ilość	Podpis Najemcy
1.	Odkurzacz przemysłowy Kärcher NT 22/1 Ap L	1	
2.	Wąż ssący DN 35 (ok. 1,9 m)	1 kpl.	
3.	2x Rura ssąca + kolanko	1 kpl.	
4.	Ssawka podłogowa (sucho/mokro)	1	
5.	Ssawka szczelinowa	1	
6.	Filtr kasetowy PES	1	
7.	Worek filtrujący z włókniny (do pracy na sucho)		

1. Potwierdzam odbiór wyżej wymienionego Sprzętu zgodnie z Umową i zobowiązuję się do jego zwrotu w stanie nieuszkodzonym w terminie opisanym w § 1 ust. 3.
2. Oświadczam, że zostałem(-am) przeszkolony(-a) w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia Kärcher NT 22/1 Ap L oraz otrzymałem(-am) Załącznik nr 3 – Instrukcja obsługi.
3. Zapoznałem(-am) się z § 12 (Cennik) i przyjmuję do wiadomości zasady rozliczeń przy zwrocie (m.in. opłaty porządkowe, przedłużenie najmu, usługi dodatkowe).
4. Otrzymałem(-am) Klauzulę informacyjną RODO (Załącznik nr 4).

czytelny podpis Wynajmującego

czytelny podpis Najemcy

Protokół zwrotu sprzętu

Lp.	Nazwa	Ilość	Podpis Najemcy
1.	Odkurzacz przemysłowy Kärcher NT 22/1 Ap L	1	
2.	Wąż ssący DN35 (ok. 1,9 m)	1 kpl.	
3.	2x Rura ssąca + kolanko	1 kpl.	
4.	Ssawka podłogowa (sucho/mokro)	1	
5.	Ssawka szczelinowa	1	
6.	Filtr kasetowy PES	1	
7.	Worek filtrujący z włókniny (do pracy na sucho)		

Stan techniczny i kompletność

- ☐ TAK ☐ NIE – Urządzenie uruchamia się i działa prawidłowo
☐ TAK ☐ NIE – Sprzęt i akcesoria kompletne jak przy wydaniu
☐ TAK ☐ NIE – Brak uszkodzeń obudowy (pęknięcia, zarysowania)
☐ TAK ☐ NIE – Węże i końcówki: brak pęknięć / nieszczelności / zatorów
☐ TAK ☐ NIE – Kabel zasilający: brak przetarć / uszkodzeń

Czystość i eksploatacja (krytyczne wymogi)

- ☐ TAK ☐ NIE – Sprzęt wyczyszczony zewnątrz
☐ TAK ☐ NIE – **Praca na sucho była z workiem**; brak luzem wsypanego pyłu
☐ TAK ☐ NIE – **Filtr PES** czysty, nieuszkodzony
☐ TAK ☐ NIE – Wąż/ssawki drożne i czyste

Termin i komunikacja

- ☐ TAK ☐ NIE – Sprzęt zwrócony w terminie
☐ TAK ☐ NIE – Najemca poinformował o ewentualnych usterkach

Zabrudzenia / braki – opis:

Uwagi dotyczące stanu technicznego lub braków:

.....

.....

czytelny podpis Wynajmującego

czytelny podpis Najemcy